

1502606-63.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... do veículo subtraídos, mas negou o roubo. Alegou que pagou quatrocentos reais pelos celulares que comprou de dois indivíduos para revender. A chave do veículo iria entregar para outra pessoa, a pedido dos vendedores. Tão logo pegou os celulares e a chave foi abordado pela polícia. Confessou o roubo para os policiais porque foi pressionado. A vítima ouvida em audiência ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 2101-3352, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1502606-63.2022.8.26.0548 controle:2022/001012

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2220831/2022 - PLANTÃO - 01 DP

CAMPINAS, 26745570 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2220831 - 05º D.P. CAMPINAS,

2220831/2022 - 05º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VANEILSON ROCHA DE MELO

Vítima:

MARIANA GONÇALVES DOWE e outros

Artigo da Denúncia:

Art. 157 § 2º, II, V, VII, Parte A, I (três vezes) do(a) CP(Denúncia)

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

VANEILSON ROCHA DE MELO, RG nº 48.473.138/SP, foi processado como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II, V e VII, e §2º-A, inciso I, por três vezes, c.c. o artigo 70, ambos do Código Penal, em razão dos fatos descritos na denúncia, cujo recebimento se deu aos 26.08.22 (fls. 01/03 e 71). Aos 15.08.22 foi convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 46/49). Devidamente citado, foi apresentada resposta à acusação, sendo mantido o recebimento da denúncia (fls. 77, 83 e 85). Em audiência foram ouvidas uma das vítimas e uma das testemunhas arroladas, bem como foi o acusado interrogado. Encerrada a instrução, pelas partes nenhuma diligência foi requerida. Realizados os debates, o representante do Ministério Público opinou pela condenação do réu nos termos da denúncia, afastando-se a majorante de restrição de liberdade das vítimas, enquanto a Defesa formulou pleitos alternativos de absolvição por insuficiência de provas ou afastamento das majorantes, com aplicação da pena no mínimo legal. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação penal é parcialmente procedente. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, oralidade, boletim de ocorrência, autos de exibição/apreensão/reconhecimento/entrega (fls. 04/16, 19/20 e 22/24). A autoria é certa e segura. Com efeito, após permanecer em sugestivo silêncio na delegacia, em juízo o acusado assumiu a posse dos celulares e da chave do veículo subtraídos, mas negou o roubo. Alegou que pagou quatrocentos reais pelos celulares que comprou de dois indivíduos para revender. A chave do veículo iria entregar para outra pessoa, a pedido dos vendedores. Tão logo pegou os celulares e a chave foi abordado pela polícia. Confessou o roubo para os policiais porque foi pressionado. A vítima ouvida em audiência discorreu sobre o roubo cometido por dois indivíduos armados, que haviam invadido sua residência e a renderam, juntamente com sua mãe e sua tia, quando chegaram em casa. Um dos roubadores também a ameaçou com uma faca, que pegou dentro da residência. Em dado instante, conseguiu se desvencilhar dos assaltantes e correr para o quintal, onde gravou um áudio para enviar ao seu namorado, mas foi alcançada por um dos meliantes, que a obrigou a desbloquear e a entregar-lhe o celular. Depois, foram trancadas no banheiro onde permaneceram até os meliantes fugirem levando o carro de sua mãe, seus pertences, dentre eles um celular e uma bolsa, assim como o celular de sua tia e uma televisão. Seu celular foi rastreado e um dos assaltantes foi detido. Esteve na delegacia onde reconheceu o acusado com certeza como sendo o primeiro assaltante que a recebeu na porta de casa, de arma em punho. Em audiência achou o réu muito parecido com o assaltante, afirmando que no dia dos fatos ele estaria mais magro e não apresentava nenhuma tatuagem no rosto. Também foi ouvido o policial militar que participou do flagrante e deteve o acusado na posse dos celulares e da chave do veículo subtraídos, após denúncia sobre dois indivíduos que haviam abandonado um carro e saíram correndo. O acusado ainda tentou fugir, resistiu a prisão, mas foi abordado. Ao refazer o percurso da fuga, também foi encontrada uma bolsa contendo os pertences da vítima. Uma outra equipe localizou o veículo subtraído no interior do qual havia uma faca. O policial também reconheceu o réu em audiência e observou que no dia da prisão ele não ostentava nenhuma tatuagem no rosto. A prova é incontroversa e incrimina nitidamente o acusado, que foi reconhecido em ambas as fases procedimentais e detido na posse de parte da res furtiva, não havendo porque ignorar as declarações da vítima, que se revestem de sinceridade, bem como do policial, que possui fé pública e cuja atuação goza de presunção de legitimidade. Quanto à tatuagem que o réu atualmente ostenta no rosto, tudo indica tratar-se de expediente por ele criado após a prisão a fim de frustrar o seu reconhecimento, o que não surtiu efeito algum. Note-se que no auto de qualificação do acusado não consta nenhuma observação sobre alguma tatuagem em seu rosto, assim como nas informações constantes da sua certidão de antecedentes (fls.30 e 32), ao passo que o laudo de exame de corpo de delito faz referência a três tatuagens que o acusado possui, mas nenhuma delas no rosto: "...tatuagem de cruz em face anterior ao tronco, tatuagem da inscrição 'Amém' em face anterior da região hipogástrica e tatuagem de três nomes em região

interescapulovertebral..." (fls.54/55). E sobre a validade dos reconhecimentos levados a efeito na polícia e em Juízo, confira-se: "Prova - Reconhecimento pessoal ou fotográfico - Meio probatório de inegável valor, podendo ser desconsiderado somente quando houver alguma circunstância que torne suspeita a identificação" (RT - 830/676). Quanto às majorantes, à exceção da restrição da liberdade das vítimas, que deve ser afastada, tal como ponderado pelas partes, as demais devem prevalecer, já que a prova produzida dúvida alguma deixa quanto ao conluio criminoso existente entre o réu e seu comparsa, que agiram munidos de uma faca e também de duas armas de fogo, pouco importando que estas últimas não tenham sido apreendidas. Neste sentido: "Para a caracterização da causa especial de aumento, do § 2º, inciso I, do art.157, do CP, é dispensável a apreensão da arma de fogo, se existem elementos outros aptos a comprovar a efetiva utilização daquele instrumento. Precedentes desta Corte" (STJ - HC nº 13.983/SP - 6ª Turma - j. 24.10.2000 - Rel. Min. Fernando Gonçalves in RJTACrim/SP - 50/300). E ainda: "Exigir a apreensão e perícia no revólver comprovadamente empregado no assalto teria como resultado prático estimular os criminosos a desaparecer com o armamento, de modo que a aludida majorante dificilmente teria aplicação". (Superior Tribunal de Justiça, HC 146.168/SP, Rei. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/08/2010, DJe 23/08/2010). O concurso formal também configurou-se, eis que foram três os patrimônios lesados dentro de uma mesma ação criminosa. De fato: "É inegável a ocorrência de roubo em concurso formal quando dois patrimônios distintos são subtraídos" (RJTACrim/SP - nº 45/453). E também: "Deve ser reconhecido o concurso formal no crime de roubo se, em uma única ação, os agentes ofendem patrimônios distintos" (RJTACrim/SP - nº 49/58). Logo, é de rigor a condenação. Passo, pois, à dosagem da pena do acusado (CP, arts. 59 e 68): A) Pena-base: 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. A1) Culpabilidade (reprovabilidade da conduta) e consequências: nada de especialmente gravoso que já não esteja contido na própria previsão legal da conduta criminosa. A2) Conduta social, motivos, personalidade e circunstâncias: nada de conclusivo foi apurado. A3) Comportamento das vítimas: sem influência na dosagem da pena. A4) Antecedentes: nada a considerar. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: nada a considerar. C) Causas de aumento e diminuição de pena: 1) o delito foi praticado em concurso de pessoas e com emprego de arma branca, o que revela maior audácia e periculosidade dos agentes, razão pela qual, nos termos do artigo 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, elevo a pena em 3/8, resultando na reprimenda de 05 anos e 06 meses de reclusão e 13 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. A propósito: "Elevar a pena de um agente que praticou o roubo com duas causas de aumento na fração mínima é trata-lo desigualmente com favorecimento, esclareça-se quando se pensa na situação de um agente que tenha cometido o delito de roubo com a incidência de apenas uma majorante. Ora, dentro da faixa de elevação permitida pela lei, não se mostra nem razoável nem justo elevar a pena de 1/3. Para evitar tal desigualdade, há diversos julgados entendendo pelo aumento gradual da penalidade dentro do intervalo estipulado em frações variadas" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 0010922 - 74.2008.8.26.0114- 5ª Câmara Criminal - Campinas - v.u. - j. 24.03.11 - Rel. Des. Sérgio Rui). 2) o roubo também foi praticado mediante emprego de arma de fogo. Acréscimo de mais 2/3, resultando na reprimenda de 09 anos e 02 meses de reclusão e 21 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Sobre o aumento ora calculado: "Frise-se que, contrariamente ao alegado pela D. Defesa, de rigor a incidência de ambas as causas de aumento, sendo apenas uma opção do julgador a aplicação do artigo 68 do Código Penal. A operação na terceira fase decorre, à evidência da intenção do legislador de tornar mais efetivo o apenamento daquele que faz uso de arma de fogo para a prática de crimes patrimoniais, em clara tentativa de desestimular essa modalidade de infração, que tanto aterroriza e atormenta a sociedade, buscando como consequência diminuir a ocorrência de crimes patrimoniais com emprego de arma de fogo, que não raro desbordam para delitos ainda mais graves" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1503324-94.2021.8.26.0548 - 5ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 10.05.22 - Rel. Des. Pinheiro Franco). 3) o acusado cometeu três roubos dentro de um mesmo contexto fático, motivo pelo qual, de acordo com o

artigo 70 do Código Penal, e considerando o número de crimes praticados, elevo a pena em mais 1/6, resultando na reprimenda de 10 anos, 08 meses e 10 dias de reclusão e 24 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, que torno definitiva. D) Regime inicial de cumprimento de pena: fechado, em face do quantum aplicado e por se tratar de delito cometido mediante grave ameaça à pessoa exercida com emprego de arma de fogo e arma branca, cuja prática denota ousadia e periculosidade intensa, trazendo desassossego e temor à população, com evidente clamor público, de modo que o regime mais rigoroso é o único cabível na hipótese em questão, cabendo ao Juízo das Execuções analisar os requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e CPP, art. 387, §2º). Nesse sentido: “O crime em questão traz desassossego à sociedade, autorizando o encarceramento mais severo na fase inicial do cumprimento da pena corporal, e conceder-lhes regime mais brando seria decidir contra os anseios da coletividade, que clama por mais rigor na punição dos crimes praticados com grave ameaça ou violência contra as pessoas” (TJ/SP – Apel. Crim. nº 1503655-47.2019.8.26.0548 – 3ª Câmara – Campinas – v.u. – j. 25.08.20 – Rel. Des. César Augusto Andrade de Castro). E) Apelar em liberdade: o acusado possui outros três processos em andamento, inclusive com condenação por furto pendente de recurso, (fls. 41 – proc. 1500593-91.2022), esteve preso durante todo processo e assim deverá permanecer para recorrer, como garantia da ordem pública, mormente por se tratar de roubo, delito que põe em sobressalto a sociedade ordeira e cumpridora das leis. Realmente: “O réu que é preso em flagrante e permanece custodiado durante todo o processo criminal não tem direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, inexistindo qualquer ofensa ao princípio constitucional relativo à presunção de inocência (Súmula 9/STJ)” (STJ, HC nº 106276/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 23.09.2008). Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 1.012/22 e CONDENO O RÉU VANEILSON ROCHA DE MELO, RG nº 48.473.138/SP, a cumprir 10 anos, 08 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e a pagar 24 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por infração à norma artigo 157, § 2º, incisos II e VII, e §2º-A, inciso I, por três vezes, c.c. o artigo 70, ambos do Código Penal. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra. Custas pelo acusado no valor de 100 UFESPs, observado o disposto no artigo 98, §3º, da Lei nº 13.105/15. No mais, do valor apreendido (fls. 127/128), DEFIRO a liberação de setenta reais (R\$ 70,00) à vítima Mariana e DECRETO a perda do restante, cuja origem não foi demonstrada. P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 07 de dezembro de 2022. Eu SLA, Assistente Judiciário, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA